42 K 4/26

Amtsgericht Leverkusen

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Montag, 14.12.2026, 09:00 Uhr,
Erdgeschoss, Sitzungssaal 1, Gerichtsstr. 9, 51379 Leverkusen

folgender Grundbesitz:

Wohnungsgrundbuch von Schlebusch, Blatt 13834,
BV lfd. Nr. 1
85,67/251,96 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Schlebusch, Flur 47, Flurstück 826, Gebäude- und Freifläche, Lortzingstraße 6a, Größe: 343 m² verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 2 gekennzeichneten Wohnung im Obergeschoss mit einem Kellerraum. Hier wurde folgendes Sondernutzungsrecht zugeordnet: - an der im Lageplan mit St 2 gekennzeichneten Grundstücksfläche als Kfz-Stellplatz.

versteigert werden.

Laut vorgelegter Kurzbewertung (zum Wertermittlungsstichtag 06.06.2025) ohne Fotodokumentation:

Eigentumswohnung (Wohnfläche ca. 85 m²) mit unbekannter Aufteilung im ersten Obergeschoss sowie Kellerraum in einem zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhaus (Baujahr 1972, teilweise modernisiert, bestehend aus drei Wohneinheiten) sowie ein Kfz- Stellplatz.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 27.02.2026

eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG zum Stichtag 06.06.2025 auf

262.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.